

1500235-73.2022.8.26.0598
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO
Comarca: Jaú
Foro: Foro de Jaú
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 20/09/2022
... a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaú
Foro de Jaú
1ª Vara Criminal
Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500235-73.2022.8.26.0598 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500235-73.2022.8.26.0598
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2138724/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 25114114 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2138724 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CRISTHIAN PATRICK APARECIDO DE SOUZA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

CRISTHIAN PATRICK APARECIDO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 21 de maio de 2022, por volta das 20h30min, na Avenida Prefeito Doutor Alfeu Fabris, n.º 400, Jardim Padre Augusto Sani, nesta cidade e Comarca, foi surpreendido, trazendo consigo e guardando, para fins de tráfico, 22,88 gramas da droga conhecida como cocaína e 16,93 gramas da droga conhecida como crack, derivada da cocaína, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Notificado (fl. 111), o acusado apresentou defesa prévia nas fls. 117/118.

A denúncia foi recebida em 12 de agosto de 2022 (fls. 119/122).

O réu foi citado.

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu. Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública pugnou pela absolvição do acusado e, subsidiariamente, requereu a desclassificação e teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos por intermédio do boletim de ocorrência de fls. 09/10, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 13, pelo auto de constatação preliminar de fls. 15/18, pelo laudo pericial definitivo de fls. 64/68, pelas informações de nº 256/2022 de fl. 70, pelo comprovante de depósito judicial de fl. 115, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

O Policial Militar Isaías falou que, em patrulhamento, deparam-se com dois jovens, o réu e Cleber. Quando notaram a presença policial, viram que o acusado arremessou uma sacola branca. Desconfiados da atitude dele, realizaram abordagem. Com ele, foi localizada a quantia de 33 reais; com a outra pessoa, Cleber, apenas foi localizado dinheiro, 302 reais. No local onde o réu arremessou a sacola branca, encontraram crack e cocaína.

No mesmo sentido foram os dizeres da testemunha Policial Militar André.

O réu, ao ser interrogado, afirmou que o entorpecente era para seu uso. Saiu de sua casa e sua mãe havia lhe dado uma máquina de cortar grama; vendeu-a ao vizinho (Roberto) por 450 reais e comprou a droga. Posteriormente, enquanto esperava um moto-táxi, foi abordado pela polícia. No momento, acabou tentando dispensar os entorpecentes. Estava com 29 porções de crack e 12 ou 13 de cocaína, tudo para seu uso.

Como se vê, o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da autoria e materialidade dos fatos imputados.

De acordo com os autos, durante patrulhamento de rotina, policiais militares suspeitaram da prática do tráfico de drogas perpetrada pelo acusado, visto que, este, ao notar a presença da polícia militar, teria agido de maneira suspeita, dispensando algo em um terreno na localidade. Ato contínuo, após a diligência policial, fora constatado que o acusado teria dispensado um invólucro contendo 29 (vinte e nove) pedras de crack e 12 (doze) porções de cocaína, bem como em seu poder encontrada a importância de R\$ 32,00 (trinta e dois reais).

De acordo com o auto de constatação preliminar (fls. 14/18) e do exame químico-toxicológico (fls. 64/67), os entorpecentes localizados na apreensão correspondiam a 9,71g (nove gramas, setenta e um centigramas) da droga denominada cocaína, divididas em doze porções, bem como 6,68g (seis gramas, sessenta e oito centigramas) da droga conhecida como 'crack', derivada da cocaína, divididas em vinte e nove porções,

A quantidade e a forma que os entorpecentes foram encontrados indicam que o acusado praticou o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. A circunstância em que apreendidas as drogas, separadas em 41 (quarenta e uma) porções para pronta entrega, bem como a apreensão de numerário (fl. 115), deixa incólume de dúvidas a prática delituosa em que incorreu o requerido. Portanto, valendo-se dos critérios do artigo 28, §2º, do mesmo diploma, a conduta do aludido réu se subsume ao artigo 33, notadamente nos verbos "trazer consigo" e "guardar".

Nesse sentido: "Os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou por alibi comprovado, autorizam condenação" (Julgados do Tacrim 51/342, 51/248, 58/192, 59/219, 50/183, 50/395), "podendo levar à certeza moral da veracidade do fato pesquisado" (Julgados do Tacrim 84/411), "imposta a conclusão condenatória pelo bom senso e pelas características particulares do fato incompatível com explicação diversa" (Julgados do Tacrim 90/319).

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei n.

11.343/2006, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal, o que ficou configurado pela apreensão de grande quantidade das substâncias entorpecentes nas circunstâncias descritas. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel.Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

Repise-se, ainda, que os policiais militares foram uníssonos em asseverar a localização do entorpecente nas circunstâncias descritas. Ademais, tais depoimentos se coadunam com as demais provas constantes dos autos.

E não há motivo para desacreditar o depoimento dos policiais, já que firmes e consentâneos com os fatos. Segundo a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré - Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0002194-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017 - grifo não existente no original)

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - Cerceamento de defesa por indeferimento de rol de testemunhas de defesa - Não ocorrência - Pedido formulado em momento inadequado - Preclusão - Ausência de prejuízo - Preliminar rejeitada. TRÁFICO de DROGAS - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas - Versão do réu restou isolada nos autos - Falas dos policiais militares firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório - Traficância praticada pelo réu devidamente comprovada - Condenação era de rigor - Dosimetria - penas e regime fechado bem aplicados - Recurso defensivo improvido. (TJSP; Apelação 0000026-72.2015.8.26.0551; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2016; Data de Registro: 30/03/2016 - grifo não existente no original)

Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes. (RT 411/266)

Não há por que duvidar dos depoimentos dos policiais, pois estão em sintonia com as demais provas produzidas durante a instrução processual, inexistindo qualquer indício de que tivessem interesse em prejudicar o acusado. Não há, destarte e outrossim, elementos nos autos que corroborem com a versão apresentada pelo réu. Destarte, as provas são robustas e hígdas, e autorizam a condenação.

Passo à dosagem da pena.

PENA - O réu é primário e sem antecedentes criminais (fls. 96/97). Atento às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base acima do mínimo legal, considerando a diversidade dos entorpecentes apreendidos (cocaína e “crack”), o que corresponde à 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão e 571 dias-multa. Fixo o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do acusado.

Na segunda fase, verifico a atenuante prevista no artigo 65, inciso I do Código

Penal (fl. 19 - menoridade relativa), razão pela qual minoro a pena em 1/6, todavia, estabelecendo-a no patamar mínimo previsto pelo preceito secundário da norma, em observância ao que dispõe a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, considerando que o acusado não é reincidente, não possui maus antecedentes, nem há demonstração cabal de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, conforme apontado pela informação nº 256/2022 emanada pela polícia civil à fl. 70 ("até a data dos fatos, o acusado não era conhecido, nem investigado desta Especializada"). Todavia, considerando a natureza extreme nociva do tóxico 'crack', altamente viciante e penoso à saúde pública, a redução deverá ocorrer no patamar de 1/3 (um terço), o que resulta, como pena final, 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Considerando o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, ambos do Código Penal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (3 anos e 4 meses), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, mantida a pena pecuniária no mínimo legal. Nessa linha: Supremo Tribunal Federal, HC 118.676, MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 11/03/2014, DJE 28/03/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 116.777, SC, Relª Min. Rosa Weber, Julg. 25/02/2014, DJE 18/03/2014.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o acusado CRISTHIAN PATRICK APARECIDO DE SOUZA, qualificado nos autos, à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação - 03 (três) anos e 4 (quatro) meses (artigo 46, §3º, do Código Penal), bem como à prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução e pena pecuniária consistente no pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput" e §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto, inclusive por ser primário e pela quantidade da pena imposta.

Expeça-se imediatamente o alvará de soltura clausulado.

Custas pelo acusado, ressalvado o benefício de justiça gratuita.

Decreto a perda do numerário (fl. 115), em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 §1º, da Lei nº 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

P.I.C.

Jaú, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA